

1502806-75.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233161/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 27006791 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2233161 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON DE CAMPOS FERRAS

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502806-75.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502806-75.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233161/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 27006791 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2233161 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON DE CAMPOS FERRAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

ADILSON DE CAMPOS FERRAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 25 de

agosto de 2022, por volta das 09h00min, na Rodovia dos Bandeirantes, KM 159+450, Jardim Morro Azul, nesta cidade e comarca de Limeira, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, transportava e trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 15 (quinze) porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 7,22g, e 01 (uma) porção de maconha, pesando cerca de 5,17g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 139), a qual foi juntada às fls. 130/133, com denúncia recebida às fls. 140/141.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, 2 informantes arroladas pela Defesa e interrogado o réu (fl. 219).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 201/206), ao passo que a Defesa pugnou pela desclassificação, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 207/218).

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls.15/16, pelo laudo de constatação de fls.18/21 e pelo laudo toxicológico de fls.103/105, pelas imagens de fls.24/29, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Kyane Laila Pazzeto Ferreira e Caique de Pascoli prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que o veículo conduzido pelo réu estava parado na praça de pedágio e foi dada ordem de parada. Réu demorou um pouco para atender a ordem, momento em que os policiais viram uma bicicleta e resolveram fazer a abordagem. No bolso esquerdo do casaco que o acusado usava, foram encontradas as drogas, tendo o réu dito aos policiais que havia comprado as drogas em Araras e que estava levando as drogas para pagar um pedreiro.

O réu, em seu interrogatório, admitiu a propriedade das drogas, mas disse que eram para uso próprio.

A propriedade da droga é incontroversa.

A versão do acusado de que as drogas destinavam-se a uso não se sustenta.

O próprio réu admitiu que estava indo a Piracicaba, conforme narrado pelos policiais. Negou que estivesse levando as drogas a um pedreiro naquela cidade, conforme afirmado pelos policiais.

Não soube explicar, porém, por qual motivo, em sede policial, havia admitido ter dito aquilo aos policiais que iria usar as drogas para pagar ao pedreiro (fl. 08).

As notas trocadas, fotografadas à fl. 24, igualmente atestam a finalidade de comércio espúrio da droga, bem como o fato de os entorpecentes estarem embalados individualmente, prontos para distribuição (fotos de fls. 25/29), sendo impossível a pretendida desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, mesmo que restasse comprovada a condição de usuário de drogas (como afirmado pelas informantes em audiência), tal circunstância, por si só, não exclui a possibilidade de que o réu também possa se dedicar à comercialização espúria. Ao revés, é comum que tal ocorra, até pela dificuldade de usuários habituais de entorpecente manterem-se em atividade laborativa lícita (o que, no caso, ainda é reforçado por condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico- Foro de Araras - Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000560-79.2016.8.26.0551- fl. 57).

Nesse sentido já se decidiu:

"Anoto, ainda, que é bastante conhecida a figura do usuário-trafficante, que, a fim de sustentar o próprio vício, passa a comercializar entorpecentes. Desnecessária, inclusive, a abordagem de usuários ou a efetiva comercialização das drogas para a caracterização do delito, que já estava consumado pelo fato do réu guardar e manter em depósito os tóxicos, para fins de entrega a consumo de terceiros, ficando, assim, preenchido o elemento subjetivo do tipo penal" (Apelação Criminal nº 1501838-79.2021.8.26.0320, C. 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo uma das condenações do réu a título de maus antecedentes (Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0017436-14.2004.8.26.0363- fls. 59/60) e elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, utilizo outra condenação a título de reincidência (específica) (Foro de Araras - Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000560-79.2016.8.26.0551- fl. 57), e elevo a pena em mais 1/6, isto é, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu ADILSON DE CAMPOS FERRAS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.

Limeira, 01 de dezembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA